

เมื่อมีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิร้องขอค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งดังกล่าวได้ แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอค่าทดแทนกรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นกระทำละเมิดผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๖/๒๕๕๙)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กรณีข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทางการบริหารไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ ส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และถูกดำเนินการทางวินัย จึงเป็นกรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ย่อมถือว่ามีความจำเป็นต้องย้ายข้าราชการเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ดังกล่าวอันเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ เมื่อการออกคำสั่งย้ายข้าราชการที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือโดยมิชอบ และไม่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการนั้น ทั้งได้คำนึงถึงความเหมาะสมประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการแล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกอยู่นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแจ้งจากสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ว่ามีผู้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมทางการบริหารไม่เหมาะสม ส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และแสวงหาผลประโยชน์



โดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาเห็นว่าหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นบัตรสนเท่ห์ที่มีการระบุพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ประกอบกับมีการบ่งชี้พยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ จึงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีร้องเรียนกล่าวหาว่ามีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยและมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน และคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ได้พิจารณาเรื่องการย้ายผู้ฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ แล้วเห็นควรให้ย้ายผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ แล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ จึงมีมติอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เพื่อประโยชน์ของราชการ ส่วนผลการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นให้ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีคำสั่งสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน เป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ย้ายผู้ฟ้องคดีให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ ก.ค.ศ. ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ วรรคสี่^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ โดยข้อ ๒ กำหนดให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ กรณี คือ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้น ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา และการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และในข้อ ๕.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ กรณีที่เกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจำเป็นต้องย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหา การพิจารณาย้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย สำหรับวิธีการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ดำเนินการตามวิธีการย้ายกรณีปกติและการย้ายกรณีพิเศษ ตั้งแต่ข้อ ๑.๕ ถึงข้อ ๑.๗ ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยการย้ายข้าราชการผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้นพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการที่รับย้ายส่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

^{๑๙-๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจส่งบรรจุและแต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๗) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจส่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๙

ฯลฯ

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด



สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ามีพฤติกรรม
 การบริหารไม่เหมาะสมหลายประการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี
 จากกรณีร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้รายงานผลการสอบสวน
 ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้บริหารหน่วยงานการศึกษาจนเกิดปัญหาในหน่วยงานการศึกษา
 ดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการจนมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ปัญหา
 การบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษานั้น การที่คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ
 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีบริหารราชการมีปัญหา ทำให้เกิดข้อร้องเรียนในหลายประเด็น
 และการบริหารจัดการในสถานศึกษามีความไม่เหมาะสม บกพร่องหลายประการ เป็นเหตุให้
 ถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะ
 และวัตถุประสงค์พิเศษ เน้นคุณภาพความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การบริหาร
 ของผู้ฟ้องคดียังไม่สนองตามเจตนารมณ์ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา
 จึงเห็นควรให้ย้ายผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของ
 คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ จึงมีมติอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เพื่อประโยชน์ของราชการ จึงไม่ใช่
 เป็นการพิจารณาย้ายผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการ
 และความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีอันเข้าข่ายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตหรือโดยมิชอบ
 แต่อย่างใด และแม้ว่าในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ที่ได้พิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯ นั้น ไม่ได้มีการแจ้ง
 หนังสือนัดประชุมให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง^{๒๑}
 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการคนใด
 ไม่ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือทักท้วงการที่ไม่ได้มีการแจ้งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้า
 ไม่น้อยกว่าสามวัน และขอให้เลื่อนการประชุมคราวดังกล่าวออกไปแต่อย่างใด หากแม้จะถือว่าการ
 ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นการประชุมที่ไม่เป็นไปตาม
 หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ถือได้ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุมัติ

^{๒๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกำหนด

การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้น
 จะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้



ให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๖/๒๕๕๘)

๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

๔.๑ การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลกลับเข้ารับราชการล่าช้าเกินสมควร

กรณีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการตามมติของคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ในการพิจารณาอุทธรณ์ข้าราชการครูที่ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีคำสั่งลดโทษจากปลดออกเป็นลดชั้นเงินเดือนและให้ข้าราชการผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ นั้น คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว โดยการบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เมื่อการดำเนินการเพื่อกำหนดคำสั่งให้ข้าราชการ กลับเข้ารับราชการกรณีอยู่ในภาวะปกติและมีตำแหน่งว่าง สามารถดำเนินการได้ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของนายกรัฐมนตรี การที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เวลาถึง ๑๑ เดือน ๒๔ วัน จึงเป็นปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร และมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ (เดิม) ขณะที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ศรีสะเกษ ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดวินัยกรณาร่วมกันกับพวกหลอกลวงผู้ร้องเรียนว่า สามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจสายธุรการได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ซึ่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สอบสวนผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ในการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว จึงได้มีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีร้อยละห้าเป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่เลขาธิการ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ยังไม่เหมาะสม เพราะการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว



อย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งในการพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณามีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เลขานุการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการตามมติของ อ.ก.ค. ดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการครู ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมีผลให้ยุบสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ หน่วยงานในสังกัด เช่น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ถูกยุบตามไปด้วย มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ ทำให้ข้าราชการในสังกัด หน่วยงานที่ยุบไปย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ข้าราชการบางส่วนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป หลังจากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ว่า คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีมติให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ รอนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ดำเนินการตามมติ ก.ค. และแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ และเมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคนใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจสอบว่ามีตำแหน่งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญว่างหรือไม่ เพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ส่งบุคคลให้กลับเข้ารับราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งกลับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีว่ามีตำแหน่งว่างที่สามารถบรรจุให้กลับ

เข้ารับราชการได้ ๒ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ประเภทข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๑ และประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ – ๓ หรือ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น จากเดิมรับเงินเดือนในระดับ ๖ ขั้น ๑๑,๔๔๐ บาท เป็นให้รับเงินเดือนในระดับ ๖ ขั้น ๑๐,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งสำเนาคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวเพื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และได้เข้ารายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเต็มตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ได้รับทราบคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ หรืออย่างช้าระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ หรือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ โดยให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือนในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำลังรอผลการพิจารณาอุทธรณ์และรอคำสั่งที่จะต้องสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ๓ ครั้ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการข้าราชการครูมีมติให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งให้ดำเนินการตามมติของ ก.ค. เป็นการสั่งการตามมาตรา ๘^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานของ ก.ค. ตาม มาตรา ๗ (๕) ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให้หน่วยงานทางการศึกษา กรม อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แล้วแต่กรณี ปฏิบัติการให้ถูกต้องหรือเหมาะสมต่อไป แต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.ค. ให้ ก.ค. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย



ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม และวรรคสี่^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งระดับเดียวกันกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนั้น และให้ดำเนินการตามคำสั่งโดยเร็วตามข้อ ๑๘ วรรคสาม^{๒๔} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะถูกปลดออกจากราชการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และให้ผู้ฟ้องคดีกลับ เข้ารับราชการ ซึ่งเป็นที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยสั่งบรรจุ และแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยเร็ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับ แจ้งคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ แล้วมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ปรากฏว่าเป็นกรณีไม่มีตำแหน่งว่าง อันทำให้ ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใด คงมีแต่ข้อกล่าวอ้างที่ว่าได้มีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทำให้มีการยุบสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำนักงาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งหรือคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด ให้ ก.ค. และหน่วยงานทางการศึกษา กรม อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัด แล้วแต่กรณี ปฏิบัติตาม หรือสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมติเดิมให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี แม้ข้าราชการครูผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ตาม

^{๒๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒๖ ๗๗ ๗๗

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ หรือให้ เปลี่ยนแปลงคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือให้ดำเนินการประการใด ให้กระทรวง ทบวง กรมดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งเป็นประการใดแล้วจะ อุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ให้นำมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๒๔} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

ข้อ ๑๘ ๗๗ ๗๗

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการตามมติของ ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาวินิจฉัยมีมติตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นประการใดแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ. แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม โดยเร็ว

การประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ย้ายมาสังกัดหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และให้โอนอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไปเป็นของข้าราชการและหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิม ซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังให้เป็นเหตุในการออกคำสั่งทางปกครองล่าช้า อันทำให้ข้าราชการเสียสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายให้การรับรองได้ และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่ามีตำแหน่งว่างที่สามารถนำไปบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีต้องไปติดตามเรื่องที่หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบห้าเดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่ามีตำแหน่งว่าง ประกอบกับเมื่อพิจารณากระบวนการตรวจสอบหาตำแหน่งว่างและทำการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องที่ว่ากรณีการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการถ้าอยู่ในภาวะปกติในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง ระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ ๙๐ วัน ดังนั้น กรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีสมควรต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบคำสั่งของนายกรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะออกคำสั่งเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการและลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น อันเป็นการใช้เวลาดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลานานถึง ๑ ปี ๒ เดือน ๒๓ วัน เมื่อห้ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีควรใช้เวลาดำเนินการส่งบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน ๒๔ วัน



โดยที่มาตรา ๑๒^{๒๕} แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ และข้อ ๔ (๒) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ แล้วต่อมาได้รับการพิจารณาพักโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในขณะออกจากราชการ กรณีข้าราชการผู้นั้นได้กระทำความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการออกคำสั่งเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ควรต้องดำเนินการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฯ รวมทั้งมีโอกาสดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้นตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพราะมิได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะเวลาอันสมควรเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น จึงได้รับเงินเดือนอัตราเดือนละ ๑๐,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๘๐ บาท แต่เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับก่อนถูกปลดออกจากราชการในอัตราเดือนละ ๕,๗๒๐ บาท ช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๖๗,๔๙๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน ๕๗,๕๘๔ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๗,๕๘๔ บาท ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๕/๒๕๔๘)

^{๒๕} พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕. การเลื่อนชั้นเงินเดือน

๕.๑ การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ กรณีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่มีร้ายแรงในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา

ข้าราชการซึ่งถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่มีร้ายแรงสำหรับการกระทำความผิดที่ได้กระทำลงและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในช่วงระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม) และไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ นั้น ผู้บังคับบัญชาย่อมไม่อาจนำการลงโทษทางวินัยครั้งดังกล่าวมาเป็นเหตุที่ใช้อ้างเพื่อไม่ให้มีการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการตามผลการประเมินในครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน) ได้อีก ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นตามผลการประเมินในครั้งที่ ๒ จึงมิใช่การออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ และแม้จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งที่ให้ประโยชน์นั้น ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๓ วรรคสี่ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เทศบาลออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเพิกถอนคำสั่งนั้นได้ การเพิกถอนคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลตำบลสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีบกพร่องในหน้าที่ราชการ มีลักษณะเพิกเฉยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย นายกเทศมนตรีตำบลสตึกจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี โดยระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒) ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสตึกได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า



ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในครั้งดังกล่าวไว้ก่อน และผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นายกเทศมนตรีตำบลตีกจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน และมีคำสั่งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ที่รอไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับโทษที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓๖ (๒) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติเห็นชอบให้มีการลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยมีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีตำบลตีกทราบ นายกเทศมนตรีตำบลตีกจึงมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีเป็นตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่อมา ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลตีก ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑.๕ ขั้น นายกเทศมนตรีตำบลตีกจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี ๑.๕ ขั้น หลังจากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอสตึกขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรีตำบลตีกมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และหลังจากนายอำเภอสตึกแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๑ รายผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๓๐ (๒) และข้อ ๒๓๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ จึงมีหนังสือถึงนายอำเภอสตึกให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศมนตรีตำบลตีกจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่เลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้ฟ้องคดี ๑.๕ ขั้น ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมแต่ไม่ได้รับแจ้งผลพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลตีก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำสั่งเทศบาลตำบลตีก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เฉพาะรายผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าว และให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามปกติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีบกพร่องในหน้าที่ราชการ มีลักษณะเพิกเฉยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย นายกเทศมนตรีตำบลสตึก จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี โดยขณะนั้นเป็นช่วงที่มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลสตึกเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลสตึกพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จึงให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีในครั้งดังกล่าวไว้ก่อน เมื่อผลการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย นายกเทศมนตรีตำบลสตึกจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน และมีคำสั่งให้งดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ ที่รอไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับโทษที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ตามข้อ ๒๓๐ (๒)^{๒๖} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการลงโทษทางวินัยสำหรับการกระทำความผิดวินัยในกรณีบกพร่องในหน้าที่ราชการแล้ว แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลาสองเดือน จะอยู่ในช่วงระยะเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ แต่เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งลงโทษทางวินัยสำหรับการกระทำความผิดวินัยที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำลงและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในช่วงระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๖} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒๓๐ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ในกรณีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำครั้งต่อไปให้ผู้ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงไม่อาจยกเหตุที่ได้มีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขึ้นมาอ้างเพื่อไม่ให้มีการเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในครั้งที่ ๒ ได้อีก เมื่อในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นสมควรได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๑.๕ ขั้น จึงมิใช่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

โดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้เงินให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ที่เลื่อนชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ โดยคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการสั่งการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นว่าการเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล กรณีจึงไม่ใช่เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๓ วรรคสี่ (๑) และ (๒)^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกคำสั่งที่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๑.๕ ขั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ยกเลิกการเลื่อนชั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้ฟ้องคดีตามฟ้องโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๙/๒๕๕๘)

^{๒๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง

(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

คำสั่งทางปกครอง

ฯลฯ

ฯลฯ

๕.๒ การใช้ระบบเปิดในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีสาระสำคัญเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้โดยข้อ ๒ และข้อ ๔ ที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่รับทราบผลการพิจารณานั้น เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลการประเมินต่ำหรือไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ได้มีโอกาสชี้แจงหรือขอคำปรึกษากับผู้ประเมินเพื่อจะได้พัฒนาตนเองเป็นสำคัญ

กรณีข้าราชการซึ่งมีผลประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีเด่นได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง ๐.๕ ขั้น ด้วยเหตุที่ไม่มีโควตาเพียงพอที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น จึงไม่ใช่กรณีที่ข้าราชการไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การที่ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๔ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว จึงไม่มีผลทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นต้องเสียไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษ ๑ ขั้น เพียงแต่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น โดยในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ครั้งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมด้านผลงานและด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ๑๘๐ คะแนน จากคะแนนทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้รับผลการประเมินในระดับร้อยละ ๖๐-๘๙ ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินขั้นต้นให้ความเห็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น (ผลประเมินร้อยละ ๖๐-๘๙) และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ครั้งปีแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวมด้านผลงานและด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ๑๙๒ คะแนน จากคะแนนทั้งหมด ๒๐๐ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ร้อยละ ๙๐-๑๐๐) ผู้ประเมินขั้นต้นมีความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งดังกล่าวว่า ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น (ผลการประเมินร้อยละ ๙๐-๑๐๐) และผู้ประเมินชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับเห็นด้วย



กับการประเมินข้างต้น แต่การเลื่อนขึ้นเงินเดือนทั้งสองครั้งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขึ้นเพียงครั้งละ ๐.๕ ขั้น โดยอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อ้างเหตุที่ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนขึ้นพิเศษ ๑ ขั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องอัตราเลื่อนขึ้นเงินเดือนขึ้นพิเศษ ๑ ขั้น (โควตา) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๐.๕ ขั้นดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงหรือคำปรึกษาก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อสรรพากรภาค ๑๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการกระบวนการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่เลื่อนขึ้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น ทั้งสองคำสั่งตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นการเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่สอง ครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นการเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนทั้งสองคำสั่งดังกล่าว เป็นระยะเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว แต่ในระหว่างที่ ก.พ. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น มาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง^{๒๔} อันเป็นบทเฉพาะกาล

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้นับบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จและจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประกาศให้ทราบ จึงให้นับบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกาศเป็นต้นไป และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศ



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ ซึ่งประธาน ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการตามประกาศลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ย่อมอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ส่วนคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ย่อมอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่กรณียังไม่มีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้บังคับ จึงต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำสั่งกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เช่นกัน ตามมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยข้อ ๔^{๓๐} ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ แจกเวียนแนวทางหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งตามหนังสือดังกล่าว ก.พ. ได้ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๑) เป็นต้นไป

^{๒๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้นำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐} กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด



โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว ข้อ ๑ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควรกำหนดขึ้น ให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานแจ้งการประเมินและผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคลทุกครั้งที่มีการประเมิน ข้อ ๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินแต่ละครั้งอยู่ในระดับดี และดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบทั่วกัน โดยให้ประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เว้นแต่การประเมินครั้งสุดท้ายให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินทั้งปีซึ่งอยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งและสองขั้น ข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมินเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินก่อนมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้มีสิทธิพบผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่รับทราบผลการพิจารณาดังกล่าว และข้อ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย เวียนหรือปิดประกาศคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ทุกคนได้ทราบ อันจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในระบบเปิดดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการมีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินก่อนมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนทั้งสองครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีแก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเป็นหนังสือ และได้แจ้งคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินผลงานในระดับดีและดีเด่น ให้ข้าราชการทุกคนได้รับทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดกรมสรรพากรทุกคนรับทราบและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดดูข้อมูลได้ตลอดเวลา กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระบบเปิดสำหรับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว ส่วนกรณีของหลักเกณฑ์

และวิธีการปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๒ และข้อ ๔ นั้น เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลการประเมินต่ำหรือไม่เห็นด้วยกับผลการประเมิน ได้มีโอกาสชี้แจงหรือขอคำปรึกษากับผู้ประเมินเพื่อจะได้พัฒนาตนเองเป็นสำคัญ

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีเด่นทั้งสองครั้ง แต่เหตุที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เพราะไม่มีโควตาเพียงพอที่จะเลื่อนได้ ดังนั้น สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถือว่าหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามข้อ ๒ และข้อ ๔ ดังกล่าว เป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งคำสั่งที่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น ทั้งสองคำสั่งต้องเสียไป พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๙)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติของ ก.พ. กรณีการพิจารณาองค์ประกอบด้านความสามารถของข้าราชการ

การที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการตามมติของ ก.พ. ในส่วนของคะแนนด้านความสามารถตามองค์ประกอบย่อยที่ใช้พิจารณาจำนวน ๔ รายการ โดยไม่กำหนดให้ต้องระบุจำนวนคะแนนแยกออกไปเป็นแต่ละองค์ประกอบย่อย แต่กำหนดให้ประเมินในภาพรวมนั้น เป็นการที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมินได้มีดุลพินิจในการให้คะแนนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนของผู้รับการประเมินแต่ละรายในภาพรวมได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าการแยกคะแนนความสามารถออกจากกัน อันจะทำให้ผู้ประเมินไม่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาประเมินในภาพรวมได้ เมื่อผู้ประเมินได้พิจารณาให้คะแนนผู้สมัครแต่ละรายภายใต้กรอบรายการประเมินที่ ก.พ. กำหนดโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้คะแนนโดยมีอคติหรือใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการให้คะแนน คำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดชำนาญงาน สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส ตามที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒



กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส โดยให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกรวม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ องค์ประกอบด้านอาวุโส (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) และองค์ประกอบด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินได้ทราบ ต่อมา อ.ก.พ. กรมที่ดิน ได้มีมติให้กรมที่ดินดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมที่ดิน กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และได้ออกประกาศลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส (ระดับ ๗ เต็ม) โดยผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส คณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรม ได้ประชุมพิจารณาให้คะแนนองค์ประกอบด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) แก่ข้าราชการกลุ่มคัดเลือก และได้เสนอรายชื่อข้าราชการในกลุ่มคัดเลือกที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโสต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีคำสั่งกรมที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส จำนวน ๗ ราย ประกอบด้วยผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน ๓ ราย และผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการให้คะแนนองค์ประกอบด้านความสามารถ (๔๐ คะแนน) โดยรวมทั้ง ๔๐ คะแนน ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนว่าพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงใด เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๗ ซึ่งได้คะแนนองค์ประกอบด้านอาวุโส (๖๐ คะแนน) น้อยกว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคัดเลือก คำสั่งเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการทั้งสามรายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกรมที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการในลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๗ ให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัดอาวุโส